

「농촌진흥청 기간제근로자 관리에 관한 훈령」 일부개정

1. 개정 이유

- 가. 유급병가일수의 확대 등을 통한 기간제근로자의 휴가제도 개선
- 나. 「근로기준법」, 「농촌진흥청 공무원직 등 근로자 공정채용에 관한 훈령」 등 관련 법령의 제·개정에 따른 내용을 훈령에 반영
- 다. 훈령의 용어 등을 정비하여 해석 시 명확성을 제고

2. 주요내용

- 가. (제35조) 근로기간 9개월 미만인 기간제근로자의 유급병가일수(근로기간별 5~20일)를 농촌진흥청 공무원직근로자 관리에 관한 훈령에 정해진 유급병가일수(60일)와 같은 일수로 확대(「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제8조제1항)
- 나. (제19조) 기간제근로자의 겸직을 허가하기 위한 절차와 내용을 구체적으로 정함
- 다. (제11조제1항) "수습기간을 둔다"를 "수습기간을 둘 수 있다"라고 정하여, 기간제근로자에 대한 수습기간 설정을 의무에서 재량행위로 변경

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「근로기준법」 등
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

농촌진흥청 기간제근로자 관리에 관한 훈령 일부개정

농촌진흥청 기간제근로자 관리에 관한 훈령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

- ① 기간제근로자의 채용은 공개채용을 원칙으로 하고 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안 된다.
- ② 기간제근로자의 채용에 관한 사항은 「농촌진흥청 공무원직 및 기간제근로자 공정채용에 관한 훈령」에 의한다.

제10조의 제목 "(신분증, 인트라넷 등)"을 "(직원증 등)"으로 하고, 같은 조 제1항부터 제3항까지를 각각 다음과 같이 하며, 같은 조에 제4항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설한다.

- ① 채용권자는 기간제근로자를 채용한 경우 직원증을 발급하여야 한다.
- ② 기간제근로자는 청사 내에서 직원증을 항상 휴대·패용하여야 한다.
- ③ 기간제근로자는 근로관계가 종료된 경우 직원증 등을 즉시 반납하여야 한다.
- ④ 채용권자는 기간제근로자에게 업무용 전산망에 대한 접근권한을 부여하고, 기간제근로자는 전산망의 사용자 정보를 갱신하여야 한다.
- ⑤ 근로계약기간이 3개월 미만인 경우 또는 옥외 현장업무의 수행 등

상당한 이유가 있는 경우에는 전산에 관한 권한 내용을 달리하거나 권한의 부여를 생략할 수 있다.

제11조제1항 중 "최초로 근무를 개시한 날부터 3개월간 수습기간을 둔다"를 "근무를 시작한 날부터 3개월 이내의 수습기간을 둘 수 있다"로 한다.

제12조를 다음과 같이 한다.

제12조(수습근로자 평가) 기간제근로자의 수습평가에 관한 사항은 「농촌진흥청 공무원직근로자 수습평가 업무에 관한 예규」에 의한다.

제19조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ① 기간제근로자는 채용권자의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.
- ② 겸직하려는 기간제근로자는 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 하며, 부서장은 겸직의 직무 영향성, 능률 저하성, 기타 근로제공의무에 반하는지 여부를 종합적으로 평가하여 겸직을 허가할 수 있다.

제30조제1항에 제3호를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제2항 중 "「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 휴일은 무급을 원칙으로 하며 휴일"을 "휴일"로 한다.

3. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 각호(제1호는 제외)에 따른 공휴일

제34조를 다음과 같이 한다.

제34조(특별휴가) 채용권자는 「농촌진흥청 공무원직근로자 관리에 관한

훈령」에 따라 기간제근로자에게 특별휴가를 부여한다.

제35조제1항을 다음과 같이 한다.

① 기간제근로자는 업무 외 부상, 질병 및 감염병 등에 의하여 직무 수행이 어려울 경우 연간 60일의 범위 내에서 유급병가를 신청할 수 있다.

제11장의 제목 "직장 내 성희롱의 금지 및 교육"을 "직장 내 성희롱의 금지 및 교육 등"으로 한다.

제69조 중 "「농촌진흥청 성희롱 예방 지침」"을 "「농촌진흥청 성희롱·성폭력 예방 지침」"으로 한다.

제70조(직장 내 괴롭힘 금지) ① 청 및 소속기관의 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니되며 채용권자는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 활동과 교육 등을 실시할 수 있다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 채용권자에게 신고할 수 있다.

③ 채용권자는 제2항에 따른 신고를 접수하거나 사실을 인지한 경우에는 지체없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 하며 이 경우 근로기준법 제76조의 3의 규정을 준수하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

별지 제2호, 제2호의2 서식을 각각 별지와 같이 한다.

근로계약서 (기간제근로자)

_____(이하 "채용권자"라 함)과 근로자 _____는 다음과 같이 근로계약을 체결하며, 본 계약서 2부를 작성하여 "채용권자"와 "근로자"가 각각 1부씩 보관한다.

1. 근로자의 인적사항

성명(한자)	성별	연령	생년월일	
()		세		
전화번호(핸드폰)	현주소		최초계약일	비고

2. 근로계약기간 : 20 . . . ~ 20 . . .

- 2-1. (수습기간) 근로계약 체결일로부터 1개월은 업무능력의 부족 또는 직무수행태도 등에 대한 판단기간으로 하며 (근로계약기간) 계약기간이 만료되는 경우 당연퇴직한다.
- 2-2. 계절적 업무(농한기 등)로 채용되는 근로자의 경우 근로의무정지기간은 무급으로 한다.

3. 임금(월급제□, 일당제□)

월급(일당) 금액	시급 금액 (월급금액÷209) 또는 (일당금액÷8)
금_____원정	금_____원정

- 가. 월급(일당)금액: 1개월(1일)간 통상임금 산정기준 시간(소정근로시간)에 대한 임금을 말한다.
- 나. 임금 지급방법 및 연장근로 · 야간근로 · 휴일근로 수당 계산방법
 - 1) 월급 금액을 매월 1일부터 말일까지 마감하여 익월 일에 근로자 명의 은행계좌(은행: _____ 계좌번호: _____)로 입금한다. 단 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.
 - 2) 월금액 인상 등 조정되는 경우에는 조정금액을 적용한다.
 - 3) 연장근로 · 야간근로 · 휴일근로의 경우에는 근로자의 시급금액에 50%를 가산하여 지급한다.

4. 근무부서 및 업무내용

- 가. 근무부서 :
- 나. 업무내용 :
 - ※ 업무상 필요시 근로자의 의견을 들어 근무장소와 업무내용을 변경할 수 있음

5. 근로시간 및 휴게시간

- 가. 소정근로시간은 1일 8시간, 1주 40시간

나. 시업(09:00) 및 종업시각(18:00)과 휴게시간(12:00~13:00)

6. 휴일 및 휴가

가. 근로자가 1주간의 소정근로일수를 개근하는 경우 1일의 유급주휴일을 부여한다.

나. 연차유급휴가는 「근로기준법 제60조」에서 정한 바에 따라 부여한다.

다. 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 각호(제1호는 제외)에 따라 유급휴일을 부여한다

7. 계약의 해지

가. 채용권자는 근로자에게 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 본 계약을 해지할 수 있다.

1) 근로자가 본 계약사항을 위반하였을 경우

2) 근로자가 본 계약을 위반하여 고의나 과실로 소속 부서에 금전상 또는 업무상 손해를 끼쳤을 경우

3) 근로자의 신체조건, 근무태도 불량 또는 기타의 사유로 담당직무를 수행하기 곤란할 경우

4) 근로자가 채용권자의 지시 또는 여러 규칙을 준수하지 않고 직무에 충실하지 않을 경우

5) 근로자가 담당직무와 관련하여 지득한 비밀을 누설한 경우

6) 업무량 변화·예산감축 등으로 고용조정이 필요한 경우 등

나. 상기와 같은 사유로 계약을 해지할 때에는 30일 이전에 채용권자는 근로자에게 그 사실을 통지하여야 하며, 근로자는 업무 인수인계에 협조하여야 한다.

8. 퇴직

가. 근로자가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일 30일 이전 채용권자에게 통보한다.

나. 퇴직금에 관한 사항은 근로자퇴직급여보장법 및 농촌진흥청 퇴직연금 규약을 따른다.

다. 퇴직연금은 퇴직일 이후 14일 이내에 자산운용기관에 지급 요청함을 원칙으로 하며, 근로자의 동의를 있을 경우에는 지급 요청시기를 연장할 수 있다.

9. 재해보상

근로자의 업무상 재해에 대해서는 「산업재해보상보험법」에 따라 재해보상을 실시하나, 업무 외 재해에 대해서는 보상하지 아니한다.

10. 기타

이 계약에서 정하지 아니한 사항은 근로기준법 등 노동관계법령, 취업규칙에서 정하는 바에 따른다.

❖ 본인은 관리규정에 대한 설명을 들었으며, 개인정보보호법 제15조제1항 (개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의합니다.
근로자 (인)

채용권자 : (인)

근로자 : (인)

서 약 서

본인은 농촌진흥청에 채용되어 근무하며 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 근무 중 알게 된 모든 기밀사항은 계약기간중은 물론 계약만료 후에도 외부에 일체 누설하지 않는다.
2. 농촌진흥청 제 규칙과 명령 등을 준수함은 물론 감독공무원의 직무상 명령에 따르며 정당한 지시를 적극 수행한다.
3. 소관업무를 성실히 수행하며 고의, 태만으로 명령취지에 위배됨이 없도록 최선을 다한다.
4. 전근, 전임, 출장, 전직 등 농촌진흥청의 정당한 인사명령을 적극 수용한다.
5. 농촌진흥청의 금품을 이용하거나 사무를 빙자하여 사리를 도모하는 일이 없도록 한다.
6. 직원 상호간 인격을 존중하며 예의와 우애를 지켜 농촌진흥청 직원으로서 명예를 손상케 하는 일이 없도록 한다.
7. 근로계약 후 시용기간 중 적성 및 능력의 부족, 불성실한 근무태도 등으로 본 채용 취소의 사유 발생할 경우 농촌진흥청의 규정을 적극 따르도록 한다.
8. 결근, 지각 시에는 반드시 부서에 통보하고, 휴가, 휴무기간중이라도 비상연락망을 유지하여야 한다.
9. 배치전환, 출장, 전출, 퇴사시 업무 인수인계서를 작성하여 인수, 인계자의 서명을 받아 부서장에게 제출해야 한다. 만약 인수인계가 누락되어 손실이 발생할 경우 민형사상의 책임을 진다.

20 년 월 일

성 명 : (인)

생년월일 :

농촌진흥청장 귀하

근로계약서

(일용근로자)

_____장(이하 "채용권자"라함)과 근로자_____는 다음과 같이 근로계약을 체결하며, 본 계약서 2부를 작성하여 "채용권자"와 "근로자"가 각각 1부씩 보관한다.

1. 인적사항 및 신분

성명(한자)	성별	연령	생년월일
()		세	
전화번호(핸드폰)	현주소		근무장소 및 내용

2. 근로계약 체결일 : 20 . . .

근로계약 최초 체결일 이후 같은 근로조건의 일용근로계약체결은 근로자가 근무상황부에 서명하는 것으로서 대체한다.

3. 임금(일급제)

일급금액	시급금액 [일급금액÷8]
금_____원정	금_____원정

가. 구성항목: 근로자의 1일 소정근로시간(8시간)에 대한 임금을 말한다.

나. 계산방법 및 지급방법

- 1) 일급 금액을 매월 1일부터 말일까지 마감하여 매월 _____일에 "을" 명의의 은행계좌 (_____)로 입금한다.
단, 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다.
- 2) 일급단가기준 조정시에는 조정일급을 적용한다.
- 3) 야간근로 및 약정(무급)휴일근로 등의 경우에는 근로기준법상의 가산수당을 지급한다.

4. 근무부서 및 업무내용

가. 근무부서 :

나. 업무내용 :

※ 업무상 필요시 근로자의 의견을 들어 근무장소와 업무내용을 변경할 수 있음

5. 근로시간 및 휴게시간

근로시간 및 휴게시간은 다음과 같으며, 당사자간의 합의에 의하여 그 시각을 변경할 수 있다.

시업시각	종업시각	휴게시간	비 고
09:00	18:00	12:00~13:00(1시간)	

6. 휴일 및 휴가

휴일, 휴가는 「근로기준법」 및 「취업규칙」에서 정한 바에 의하여 부여한다.

7. 재해보상

근로자의 업무상 재해에 대해서는 「산업재해보상보험법」에 따라 재해보상을 실시하나, 업무외 재해에 대해서는 보상하지 아니한다.

8. 기타

이 계약에서 정하지 아니한 사항은 근로기준법 등 노동관계법령, 취업규칙에서 정하는 바에 따른다.

❖ 본인은 관리규정에 대한 설명을 들었으며, 개인정보보호법 제15조제1항 (개인정보의 수집·이용)에 의거하여 본인의 개인정보를 제공할 것을 동의합니다. 근로자 (인)

채용권자 : (인)

근로자 : (인)

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제7조(공정채용) ① 채용은 공개 채용을 원칙으로 하고 채용인원, 업무내용, 응시자격 등 채용에 관한 사항을 10일 이상 공고하여야 한다. 응시인원이 선발예정 인원과 같거나 적을 경우에는 면접시험 시행일 전에 원서접수기간 3일을 포함하여 7일 이상 재공고하여야 한다. ② 제1항에도 불구하고 사전 예고 없이 퇴직 등으로 해당 업무 추진이 심하게 곤란한 경우나 재난·재해 등으로 신속한 인원충원 등 특별한 사유가 있는 경우에는 공고기간을 단축(5일 이상)할 수 있으며 한시적 업무등을 위하여 3개월 이하의 기간제를 채용하는 경우는 공고를 생략할 수 있다. ③ 채용면접은 해당부서의 6급 상당 이상 공무원 2명으로 위촉하고, 전문성 등이 요구될 때에는 공무원 채용면접과 동일하게 구성하되, 특수한 직무 수행을	제7조(공정채용) ① 기간제근로자의 채용은 공개채용을 원칙으로 하고 성별, 신체조건, 용모, 학력, 연령 등에 대한 불합리한 제한을 두어서는 안 된다. ② 기간제근로자의 채용에 관한 사항은 「농촌진흥청 공무원직 및 기간제근로자 공정채용에 관한 훈령」에 의한다. <삭 제>

위해 다수의 인력을 일시적으로
채용하여야 하는 경우에는 면접
을 생략할 수 있다.

제10조(신분증, 인트라넷 등) ① 채용권자는 「농촌진흥청 보안
업무규정 시행세칙」에 따라 기
관 출입용 신분증을 발급하여
패용하도록 하고, 근로자는 퇴
직하는 경우 신분증을 즉시 반
납하여야 한다.

② 채용권자는 내부 인트라넷
(웅달샘)과 외부망 접근 권한을
절차에 따라 부여하고, 근로자
는 연락처, 담당업무 등 사용자
정보를 현행화 하여야 한다.

③ 근로계약 기간이 현저히 짧
거나 현장업무 등으로 부적절한
경우에는 그 내용을 달리하거나
생략할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

제10조(직원증 등) ① 채용권자는
기간제근로자를 채용한 경우 직
원증을 발급하여야 한다.

② 기간제근로자는 청사 내에서
직원증을 항상 휴대·패용하여
야 한다.

③ 기간제근로자는 근로관계가
종료된 경우 직원증 등을 즉시
반납하여야 한다.

④ 채용권자는 기간제근로자에
게 업무용 전산망에 대한 접근
권한을 부여하고, 기간제근로자
는 전산망의 사용자 정보를 갱
신하여야 한다.

⑤ 근로계약기간이 3개월 미만
인 경우 또는 옥외 현장업무의

제11조(수습제도) ① 사용부서는 9개월 이상 근무를 예정하여 채용한 자에 대하여 최초로 근무를 개시한 날부터 3개월간 수습기간을 둔다.

② (생략)

제12조(수습근로자 평가) ① 사용부서는 수습근로자의 수습기간 종료일 14일 전부터 평가하되 공정하고 객관적으로 심사하여야 한다. 평가 세부항목은, 해당 부서 및 업무특성에 따라 변경할 수 있다.

② 사용부서는 수습근로자의 평가 결과가 60점 이상인 경우에는 당해 근로계약을 유지하고, 60점 미만일 경우 채용해지를 하여야 한다.

③ 사용부서는 수습근로자 평가 결과에 따라 계약해지할 경우 수습기간 종료 전까지 수습근로자에게 통보하여야 한다.

수행 등 상당한 이유가 있는 경우에는 전산에 관한 권한 내용을 달리하거나 권한의 부여를 생략할 수 있다.

제11조(수습제도) ① -----

----- 근무를 시작한 날부터 3개월 이내의 수습기간을 둘 수 있다.

② (현행과 같음)

제12조(수습근로자 평가) 기간제 근로자의 수습평가에 관한 사항은 「농촌진흥청 공무원근로자 수습평가 업무에 관한 예규」에 의한다.

④ 수습근로자가 2일 이내에 이
의제기하는 경우 재평가하여 그
결과를 알려야 한다.

제19조(검직허가) 검직이 필요한
경우 사전에 신고하고 채용권자
의 허가를 받아야 하며 채용권
자는 「국가공무원 복무·징계

예규」에 의거 허가할 수 있다.
<신 설>

제30조(휴일) ① 근로자의 유급휴
일은 다음 각 호와 같다.

1. 2. (생 략)

<신 설>

② 「관공서의 공휴일에 관한 규
정」에 의한 휴일은 무급을 원
칙으로 하며 휴일이 중복되는
경우에는 하나의 법정휴일만 인
정한다.

제19조(검직허가) ① 기간제근로
자는 채용권자의 허가 없이 다
른 직무를 겸할 수 없다.

② 검직하려는 기간제근로자는
사전에 소속 부서장의 승인을
받아야 하며, 부서장은 검직의
직무 영향성, 능률 저하성, 기타
근로제공의무에 반하는지 여부
를 종합적으로 평가하여 검직을
허가할 수 있다.

제30조(휴일) ① -----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 「관공서의 공휴일에 관한
규정」 제2조 각호(제1호는
제외)에 따른 공휴일

② 휴일-----

-----.

제34조(특별휴가) 채용권자는 근로자에게 특별한 사정이 발생되었을 때에는 유급 특별휴가를 부여하되 「농촌진흥청 공무원근로자 관리에 관한 훈령」을 준용한다.

제35조(병가) ① 업무외 부상 또는 질병에 의한 병가를 신청하는 경우에는 연간 60일의 범위 안에서 유급병가를 허가할 수 있다. 다만 유급병가는 아래와 같이 허가할 수 있다.

②·③ (생략)

제11장 직장 내 성희롱의 금지 및 교육

제69조(직장 내 성희롱 금지) 모든 구성원은 성희롱을 하여서는 아니되며 성희롱 예방교육 등에 대하여는 「농촌진흥청 성희롱 예방 지침」을 준용한다.

<신설>

제34조(특별휴가) 채용권자는 「농촌진흥청 공무원근로자 관리에 관한 훈령」에 따라 기간제근로자에게 특별휴가를 부여한다.

제35조(병가) ① 기간제근로자는 업무 외 부상, 질병 및 감염병 등에 의하여 직무 수행이 어려울 경우 연간 60일의 범위 내에서 유급병가를 신청할 수 있다.

②·③ (현행과 같음)

제11장 직장 내 성희롱의 금지 및 교육 등

제69조(직장 내 성희롱 금지) --

----- 「농촌진흥청 성희롱·성폭력 예방 지침」 -----.

제70조(직장 내 괴롭힘 금지) ① 청 및 소속기관의 직원은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무

환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니되며 채용권자는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 활동과 교육 등을 실시할 수 있다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 채용권자에게 신고할 수 있다.

③ 채용권자는 제2항에 따른 신고를 접수하거나 사실을 인지한 경우에는 지체없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시하여야 하며 이 경우 근로기준법 제76조의 3의 규정을 준수하여야 한다.